



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12358 K/PID.SUS/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Anak:

Nama : **FAKHRY FERRYANSYAH**;
Tempat Lahir : Pariaman;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/5 Desember 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kontrakan/kostan: Jalan Kerja Bakti Gang Mawar, RT 015, RW 002, Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, atau: Alamat KK: Jalan H Zen Sarmili, RT 009, RW 002, Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak tersebut berada dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sejak tanggal 30 September 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 9 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anak FAKHRY FERRYANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 12358 K/PID.SUS/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain” melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Anak FAKHRY FERRYANSYAH;
3. Menyatakan agar Anak FAKHRY FERRYANSYAH tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos tanpa lengan warna putih biru;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna *pink* dan terdapat pembalut isi darah kering warna kecokelatan;
 - 1 (satu) helai sprei berwarna cokelat putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah bantal busa beserta sarung bantal terdapat noda darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Anak FAKHRY FERRYANSYAH membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Tim tanggal 18 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak FAKHRY FERRYANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan kematian” sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta dengan ketentuan selama Anak menjalani pidana hak-hak Anak meliputi pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus terpenuhi;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos tanpa lengan warna putih biru;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 12358 K/PID.SUS/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna cokelat;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna *pink* dan terdapat pembalut isi darah kering warna kecokelatan;
 - 1 (satu) helai sprei berwarna cokelat putih motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah bantal busa beserta sarung bantal terdapat noda darah;
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PID.SUS-Anak/2025/PT.DKI tanggal 4 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2025/PN Jkt.Tim tanggal 15 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Sus/2025/PN JKT.TIM yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur melalui Surat Tercatat tanggal 10 November 2025 yang diterima pada tanggal

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 12358 K/PID.SUS/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak karena tidak setimpal dengan kesalahan Anak dan tidak memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang pada pokoknya yaitu:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 September 2025 sekitar pukul 23.40 WIB, Anak datang ke kos Korban dengan tujuan meminta klarifikasi terkait foto korban bersama seorang pria yang diposting Korban, karena Anak merasa cemburu kepada Korban yang merupakan pacar dari Anak;
 - Bahwa pertemuan itu kemudian berujung pada terjadinya pertengkaran dimana Korban bersuara keras yang membuat Anak panik dan merasa khawatir jika keributan tersebut diketahui penghuni kos lain. Anak kemudian mencoba menutup mulut Korban untuk membuatnya diam,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 12358 K/PID.SUS/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena Korban tetap berteriak, Anak kemudian langsung mencekik leher Korban dengan kedua tangan dengan tenaga yang kuat kurang lebih selama 5 (lima) menit hingga Korban tidak berdaya dan jatuh tersungkur di atas kasur;

- Bahwa Anak kemudian pergi meninggalkan Korban, dan kembali ke kos korban keesokan harinya Jumat, tanggal 12 September 2025 sekitar pukul 11.00 WIB lalu menemukan Korban dalam kondisi tengkurap, dingin, dan mulutnya mengeluarkan darah, dan berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: R/0023/Sk.B/IX/2025/IKF tanggal 16 September 2025, Korban mengalami luka lecet pada dagu dan leher, resapan darah pada jaringan ikat dan otot leher, serta tanda-tanda kekurangan oksigen/perbendungan dengan kesimpulan penyebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher yang menyumbat jalan napas sehingga mengakibatkan mati lemas atau kekurangan oksigen;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan mencekik Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia tersebut didorong oleh rasa panik yang muncul seketika saat pertengkaran antara Anak dengan Korban sedangkan Korban tidak kunjung berhenti bersuara keras, sehingga perbuatan materiil Anak tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi dan *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan serta meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 12358 K/PID.SUS/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;
2. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat**, tanggal **19 Desember 2025** oleh **Suradi, S.H., S.Sos., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

ttd./

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Hakim Kasasi Anak,

ttd./

Suradi, S.H., S.Sos., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 12358 K/PID.SUS/2025